[별지 제1호 서식]

표준 근로계약서(예시)

(제12조제1항 관련)

○○○장(이하 "채용권자"라 함)과 (공무직, 기간제)근로자 ○○○(이하 "근로자"라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

1. 근로자의 인적사항

성 명	생년 월일	현 주소	전화번호(휴대폰)	근로 개시일

2. 고용관계 및 적용법률
   ○ 국가보훈부와 그 소속기관에 근무하는 (공무직, 기간제)근로자로서, 근로기준법, 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 등을 적용한다.
   ○ 입사 후 3개월 이내의 수습기간을 둘 수 있으며 평가에 의하여 계속 근로가 어렵다고 인정되는 경우에는 계약을 해지 할 수 있다.
3. 근로계약기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일
   ○ 연장계약 : 년 월 일 ~ 년 월 일
4. 근로시간 및 휴게
   ○ 시업 및 종업시각 : 시 분부터 시 분까지(1일 시간)
   ○ 휴게시간 : 시 분부터 시 분까지
5. 근무부서 및 수행업무
   ○ 근무형태(직종) :
   ○ 근무장소 및 부서 :
   ○ 채용기간 중 수행하여야 할 업무 :
6. 휴일 : 다음 각 호에 해당하는 날은 유급휴일로 하며, 토요일은 무급 휴무일로 한다.
   ○ 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일(일요일 제외)
   ○ 노동절(5월 1일)
   ○ 주휴일(주 1회)
7. 휴가 : 연차유급휴가는 근로기준법에서 정하는 바에 따라 부여한다.
8. 보수
   ○ 기본급 월 원
   ○ 상여금 : 있음( ) 원, 없음 ( )
   ○ 기타급여(제수당 등) : 있음 ( ), 없음 ( )
   - 원, 원
   - 공무직의 경우 매 회계연도별로 기획재정부장관이 예산 및 기금운용계획 집행지침에서 정하는 금액을 기준으로 지급(연도별 보수 변동 시 내역 작성 후 근로자가 이

를 확인 서명한다)

○ 임금지급일 : 매　　일 지급한다.(단, 지급일이 공휴일인 경우에는 그 전일로 한다)

- 임금 기산일 : 매월 1일부터 말일까지의 근로기간에 대한 임금이며 중도입사자인 경우 일할 계산하여 지급한다.

○ 임금지급은 근로자의 예금계좌에 입금한다(계좌번호 : _____)

9. 해고사유에 관한 사항

○ 업무수행능력 부족, 업무태만, 업무 외 신체 · 정신상의 장애로 직무수행 불가, 고의 · 중과실로 손해발생, 업무량 변화 · 예산감축 등으로 고용조정이 필요한 경우 재계약을 하지 않거나 근로계약기간중이라도 해고할 수 있다. 해고 관련 사항은 관련 법률을 준수한다.

10. 퇴직에 관한 사항

○ 근로자가 계약기간 중에 퇴직하고자 할 때에는 퇴직예정일(　)일전까지 채용권자에게 통보한다.

○ 채용권자가 계약기간 중에 근로자를 해고하고자 할 때에는 근로기준법 제26조 및 제27조를 준수한다.

○ 채용권자는 근로자가 퇴직한 경우 근로자에 대한 임금을 퇴직일로부터 14일 이내에 지급한다.

11. 맞춤형 복지포인트의 적용기간 중 휴직 · 면직 · 해임 · 파면 등의 임용 행위로 인하여 복지점수 사용권한이 중단 또는 소멸할 경우에는 맞춤형 복지제도 업무처리기준에 따라 반환된다.

12. 채용권자와 근로자는 기타 이 계약서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 「근로기준법」 · 「노동조합 및 노동관계조정법」 등 관계법령 및 「국가보훈부 공무직 및 기간제 관리규정」, 취업규칙 등이 정한 바에 따른다.

13. 채용권자는 근로자와 근로계약을 체결함과 동시에 근로계약서 1부를 근로자에게 교부한다.

년　　월　　일

○ ○ ○ ○ 장 (채용권자) :　　(인)

○ ○ ○ ○ 근로자 (근로자) :　　(인)